JOUER ET PLANTER

CONVENTION DE PARTENARIAT AGRICOLE ET ÉCOLOGIQUE

Entre l'association Jouer et Planter et l'agriculteur partenaire

IDENTIFICATION DES PARTIES

L'ASSOCIATION

Nom : Jouer et Planter

Représentée par : .....

Fonction : .....

Adresse : .....

Ci-après désignée « l'Association ».

L'AGRICULTEUR PARTENAIRE

Nom et prénom : .....

Nom de l'exploitation : .....

Adresse : .....

Téléphone : .....

Ci-après désigné « l'Agriculteur ».

Les parties conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DU PARTENARIAT

L'association Jouer et Planter souhaite collaborer avec des agriculteurs locaux afin de développer l'autonomie alimentaire des communes et de favoriser une agriculture respectueuse de l'environnement.

L'association intervient sur des terrains agricoles mis à disposition par l'agriculteur, seule ou accompagnée de bénévoles, pour planter des graines et des variétés adaptées au climat, aux sols et à la biodiversité locale.

L'association reste également à l'écoute des besoins de l'agriculteur, qui peut proposer des plantations de plantes, de légumes ou de variétés particulières qu'il souhaite développer sur son exploitation en respectant les valeurs de l’association dans le règlement intérieur.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION

L'association s'engage à :

- Intervenir sur les parcelles avec ses bénévoles ou ses équipes.
- Sélectionner des graines adaptées au climat et à l'environnement local.
- Privilégier les variétés locales, reproductibles et résistantes.
- Participer aux plantations et au suivi des cultures selon les modalités convenues.
- Respecter les terrains, les installations et les consignes de sécurité.
- Choisir les plantations de graines et de semis respectueux de la biodiversité et de la préservation des sols.
- Prendre en considération les propositions de plantation de l'agriculteur.
- Informer l'agriculteur des interventions prévues.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L'AGRICULTEUR

L'agriculteur s'engage à :

- Mettre à disposition une parcelle agricole définie conjointement.
- Maintenir cette parcelle dans une démarche agricole respectueuse de l'environnement pendant une durée de 10 ans.
- Respecter les pratiques agricoles et environnementales définies avec l'association.
- Ne pas utiliser de produits, traitements ou pratiques incompatibles avec les engagements environnementaux convenus.
- Informer l'association de toute modification envisagée concernant les pratiques définies.
- Faciliter l'accès à la parcelle aux membres et bénévoles autorisés de l'association, selon les modalités convenues.

ARTICLE 4 – CHOIX ET GESTION DES PLANTATIONS

L'association Jouer et Planter est responsable du choix des graines, des semences et des variétés végétales implantées sur les parcelles concernées.

Elle dispose du dernier mot concernant les variétés retenues, dans le respect des contraintes agricoles, climatiques, environnementales et des règles de sécurité définies avec l'agriculteur.

L'agriculteur conserve un droit de consultation et peut formuler des recommandations techniques liées à son exploitation, à la nature des sols et aux conditions de culture.

Les deux parties s'engagent à échanger avant chaque campagne de plantation afin de garantir la compatibilité des projets avec l'exploitation agricole.

Aucune plantation ne pourra être réalisée si elle présente un risque identifié pour l'exploitation, les cultures existantes, les sols ou la sécurité des personnes.

ARTICLE 5 – DÉFINITION DES PASSERELLES

Les passerelles désignent les possibilités de coopération entre l'association, l'agriculteur, les bénévoles et les acteurs locaux.

Elles peuvent comprendre des journées de plantation, des ateliers pédagogiques, des rencontres agricoles, des échanges de semences et des actions de sensibilisation autour de l'autonomie alimentaire.

Passerelles particulières convenues :

.....

.....

.....

.....

ARTICLE 6 – DESCRIPTION DES PRATIQUES AGRICOLES CONVENUES

Les pratiques agricoles autorisées et souhaitées sur la parcelle sont définies entre les deux parties.

Elles doivent respecter les objectifs environnementaux du partenariat et la préservation de la biodiversité.

Pratiques agricoles convenues :

.....

.....

.....

.....

Produits, traitements ou pratiques interdits :

.....

.....

.....

Variétés et plantations souhaitées :

.....

.....

.....

ARTICLE 7 – TERRAIN ET PROPRIÉTÉ DES RÉCOLTES

La mise à disposition de la parcelle ne constitue pas une cession de propriété à l'association.

L'agriculteur conserve ses droits sur le terrain et l'association ne revendique aucun droit de propriété sur celui-ci.

Les récoltes restent la propriété de l'agriculteur, qui demeure libre de les conserver, de les vendre, de les distribuer ou, s'il le souhaite, d'en faire don à l'association Jouer et Planter.

Tout don éventuel reste volontaire et ne constitue pas une obligation contractuelle.

ARTICLE 8 – FRAIS DE NOTAIRE

Les parties souhaitent formaliser leur partenariat et, si nécessaire, faire établir ou authentifier leurs engagements par un notaire.

Les frais de notaire liés à la formalisation du présent partenariat seront pris en charge par l'association Jouer et Planter, sous réserve d'un accord préalable sur leur montant.

Étude notariale envisagée :

.....

Modalités particulières :

.....

.....

ARTICLE 9 – DURÉE DU PARTENARIAT

La présente convention est prévue pour une durée de 10 ans à compter de sa signature.

Elle pourra être renouvelée ou modifiée par accord écrit entre les deux parties.

Les conditions de résiliation et les éventuelles conséquences d'une cessation anticipée devront respecter les dispositions légales applicables.

ARTICLE 10 – ESPRIT DU PARTENARIAT

Ce partenariat repose sur la confiance, le respect et la coopération.

L'association apporte ses bénévoles, et ses connaissances.

L'agriculteur apporte son savoir-faire, son terrain et son engagement en faveur de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Ensemble, nous souhaitons construire une agriculture locale durable, favoriser la biodiversité et contribuer à l'autonomie alimentaire des communes.

ARTICLE 11 – PROTECTION DES CULTURES ET INTERDICTION DES PESTICIDES

Pendant toute la durée de l'engagement de 10 ans, l'agriculteur s'engage à préserver les plantations réalisées par l'association Jouer et Planter.

À ce titre, il s'engage à :

- Ne pas utiliser de pesticides, herbicides, insecticides ou produits phytosanitaires sur la parcelle concernée.
- Ne pas appliquer de traitement susceptible de détruire, détériorer ou compromettre les plantations réalisées par l'association.
- Ne pas modifier les pratiques agricoles convenues sans accord écrit préalable de l'association.
- Préserver les sols, les semences, les cultures et la biodiversité implantées dans le cadre du partenariat.

Toute intervention susceptible d'affecter les plantations devra faire l'objet d'une information préalable et d'un accord écrit entre les parties.

En cas de non-respect de ces engagements, l'agriculteur pourra être tenu de réparer les préjudices directement causés à l'association, dans les conditions prévues à l'article 12.

ARTICLE 12 – CONTINUITÉ DE L'ENGAGEMENT EN CAS DE VENTE OU DE CHANGEMENT D'EXPLOITANT

L'engagement environnemental de 10 ans constitue une condition essentielle du présent partenariat.

En cas de vente du terrain, de transmission de l'exploitation ou de changement d'agriculteur, l'agriculteur signataire s'engage à informer l'association Jouer et Planter et à prendre toutes les dispositions juridiquement nécessaires pour faire reprendre les engagements environnementaux par le nouvel acquéreur ou exploitant.

Il devra notamment :

- Informer le futur acquéreur de l'existence de la présente convention.
- Lui communiquer les engagements environnementaux et les pratiques agricoles convenues.
- Demander la reprise écrite des engagements pour la durée restante.
- Faire intervenir le notaire afin d'étudier et de formaliser, lorsque cela est juridiquement possible, la continuité de ces engagements.

En cas de rupture de l'engagement imputable à l'agriculteur, notamment en cas de destruction volontaire des plantations, d'utilisation de produits interdits ou de non-respect des obligations environnementales, l'association pourra demander réparation du préjudice subi.

Cette réparation pourra notamment comprendre :

- Le remboursement des graines, semences et plants achetés.
- Le remboursement des frais de préparation et de plantation.
- Le remboursement des dépenses engagées pour l'entretien et le suivi des cultures.
- L'indemnisation du temps de travail bénévole consacré au projet, selon une méthode de valorisation préalablement convenue entre les parties et dans la limite du préjudice juridiquement indemnisable.
- Les autres dépenses directement liées au projet et dûment justifiées.

Le montant de l'indemnisation sera établi à partir des factures, justificatifs, relevés des heures bénévoles et éléments financiers conservés par l'association.

En cas de vente, si le nouvel acquéreur refuse de reprendre les engagements, l'agriculteur signataire devra en informer immédiatement l'association. Sa responsabilité et les éventuelles conséquences financières seront appréciées selon les obligations qu'il a personnellement souscrites et les dispositions légales applicables.

L'objectif de cet article est de garantir la continuité du projet écologique et de protéger les investissements humains, matériels et financiers réalisés par l’association Jouer et Planter pendant toute la durée du partenariat.

SIGNATURE DES PARTIES

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

En deux exemplaires originaux.

POUR L'ASSOCIATION JOUER ET PLANTER

Nom du représentant : .....

Fonction : .....

Mention « Lu et approuvé »

Signature :

POUR L'AGRICULTEUR PARTENAIRE

Nom et prénom : .....

Mention « Lu et approuvé »

Signature :

ANNEXE – IDENTIFICATION DE LA PARCELLE

Localisation du terrain :

.....

Référence cadastrale :

.....

Surface concernée :

.....

Conditions d'accès :

.....

Cultures existantes :

.....

Observations particulières :

.....

.....

-
-